I. Fejezet

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

1. A főösszegek

Az 1-2. §-hoz

A törvényjavaslat első szakaszai a központi alrendszer 2010. évi kiadásainak és bevételeinek főösszegét, valamint hiányát rögzítik. A törvényjavaslat jóváhagyja a módosított előirányzattal összehasonlíthatóan az előirányzatok teljesítését.

A 3. §-hoz

A szakasz a központi alrendszer mérlegének jóváhagyásáról rendelkezik.

2. A költségvetés finanszírozásával kapcsolatos egyes rendelkezések

A 4. §-hoz

A javaslat tartalmazza a 2010. évi költségvetési törvény 3. §-ában foglalt adósságkezelési felhatalmazás alapján történt adósság visszafizetéseket. A törlesztések a Kincstári Egységes Számla (a továbbiakban: KESZ) adósságtörlesztési számlája terhére teljesültek.

Az 5. §-hoz

A javaslat a központi alrendszer hiánya finanszírozásának módjáról számol be. A törvényjavaslat 1. §-ában megállapított hiányt államkötvények kibocsátásával, forinthitelek és külföldi devizahitel felvételével finanszírozta az államháztartásért felelős miniszter. A deviza- és forinthitel felvételek különféle projektek fedezetét szolgálták, amelyeknek kiadásai megjelentek a hiányban a projekteket megvalósító fejezetek kiadásai között.

A 6. §-hoz

Az itt szereplő forint- és deviza államkötvény kibocsátások biztosították a törvényjavaslat 4. §-ában foglalt törlesztési kiadások forrását. Ezen túlmenően 2010-ben a finanszírozás érdekében devizabetét felhasználása is sor került.

A 7. §-hoz

A költségvetési törvény a KESZ likviditásának biztosítására – amelyről a TB alapok és az elkülönített alapok finanszírozási igényének fedezése is történik – felhatalmazta az államháztartásért felelős minisztert, amelynek során államkötvényeket bocsátott ki és csökkentette a kincstárjegyek állományát.

II. Fejezet

AZ ÁLLAMADÓSSÁG, AZ ÁLLAMI KÖVETELÉSEK KÖRE, KEZELÉSE ÉS VÁLTOZÁSA

A 8. §-hoz

A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által kezelt, állami kölcsönből és állami alapjuttatás járadékából 2009. december 31-én fennállt 492,3 millió forint követelésállomány 2010. év folyamán összesen 284,6 millió forinttal csökkenve 2010. december 31-én 207,7 millió forintot tett ki.

Az állomány változása az év folyamán öt felszámolásnál jelentkező, bírósági végzés alapján lezárt 284,6 millió forintos veszteség elszámolásából ered.

A 9. §-hoz

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) felhatalmazása alapján – előbb a nemzetgazdasági miniszter, majd a nemzeti fejlesztési miniszter jóváhagyása esetén – tulajdonosi kölcsönt nyújtott az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: vagyontörvény) hatálya alá tartozó, állami tulajdonú gazdasági társaságok részére. E kiadások finanszírozási célú műveletek, azaz közvetlenül a KESZ-t terhelik, nem jelennek meg költségvetési kiadásként. A kölcsönnyújtások részletes bemutatását az általános indokolás tartalmazza.

A Magyar Állam 2010. év során megszerezte a nemzeti légitársaság tulajdoni hányadának döntő részét, majd – a társaság rendkívül nehéz pénzügyi helyzetére tekintettel – feltőkésítette azt. A tulajdonrész megszerzése részben – a vagyon fejezet és az általános tartalék előirányzatainak felhasználásával – pénzforgalmi költségvetési kiadás teljesítésével, részben pénzforgalom és költségvetési elszámolás nélküli követelés-beszámítással történt. A beszámított követelések egyrészt a Malév Zrt.-vel 2009-ben kötött szerződés alapján kifizetett vételár előlegből (4 664,6 millió forint), másrészt a társaságnak 2009. és 2010. évben nyújtott tulajdonosi kölcsönökből származtak.

A vagyontörvény 36. §-a meghatározza, hogy milyen célokra lehet az állami vagyon tulajdonjogát ingyenesen átruházni. A 36. § (4) bekezdésének előírása szerint a helyi önkormányzatok jogszabályban meghatározott feladatainak elősegítésére és a többcélú kistérségi társulások feladatainak ellátására átadható vagyon mértékére az éves költségvetési törvényben kell összeghatárt meghatározni. A 2010. évi költségvetési törvény az ilyen típusú vagyonátadások bruttó forgalmi értékének keretét 1 000,0 millió forintban határozta meg. A Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács, majd az MNV Zrt. Igazgatósága 2010-ben 478,9 millió forint értékű vagyonátadásról döntött. A vagyonátadások részletes bemutatását az általános indokolás tartalmazza.

A 10. §-hoz

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai közreműködésével, de nem az Alapok terhére folyósított 2010. évi ellátások megtérítési különbözetének pénzügyi rendezését tartalmazza a javaslat.

A központi alrendszer a pénzbeli és az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás alapján megállapított életjáradék megtérítése jogcímén 2,4 millió forintot, a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások jogcímén 54,4 millió forintot megtérít a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (a továbbiakban: NYUFIG) ellátási számlája javára.

A közgyógyellátás finanszírozására az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban E. Alap) 19 849,2 millió forintot fordított, az év során a központi alrendszeri megtérítés összege 19 750,0 millió forint volt. A 99,2 millió forintos különbözet megtérítésére a törvényjavaslat szerint 2011. december 31-ig kerül sor.

A 11. §-hoz

A társadalombiztosítási alrendszer alaponkénti hiányának rendezéséről a zárszámadásban kell döntést hozni.

A javaslat az Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) 2010. évi költségvetésének 3 687,2 millió forint összegű és az E. Alap 91 699,0 millió forint összegű hiányának a KESZ hitelállományából 2011. december 30-i hatállyal történő elengedéséről rendelkezik.

A 12. §-hoz

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény alapján a Munkaerőpiaci Alapnak meg kell térítenie a korengedményes nyugdíj jogcímen keletkezett 2010. évi finanszírozási különbözetből származó 1 221,5 millió forintot a NYUFIG technikai számla javára.

III. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

3. A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása

A 13. §-hoz

Az Ny. Alap 2010. évi bevételi és kiadási főösszegét, valamint hiányát állapítja meg.

A 14. §-hoz

Az Ny. Alapnál 2010. évben összesen 3 469,7 millió forint működési előirányzat-maradvány képződött. A 2010. évi működési kiadások 1 066,4 millió forint összegű, előző évi előirányzat-maradvány felhasználását tartalmazzák.

4. Az Egészségbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása

A 15. §-hoz

Az E. Alap 2010. évi bevételi és kiadási főösszegét, valamint hiányát állapítja meg.

A 16. §-hoz

Az E. Alapnál 2010. évben összesen 3 681,6 millió forint működési előirányzat maradvány képződött. Az E. Alap 2010. évi működési kiadásai 3 487,8 millió forint összegű, 2009. évi működési előirányzat-maradvány felhasználását tartalmazzák.

5. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

A 17. §-hoz

A javaslat

– az Ny. Alap fejezetnél az évközi nyugellátás emelésével, valamint a nyugdíjak korrekciós emelésével összefüggésben a működési kiadások fedezetére 161,8 millió forint, a méltányossági jogkörben megállapításra kerülő nyugellátásra 207,8 millió forint, méltányossági jogkörben engedélyezésre kerülő nyugdíjemelésre 999,7 millió forint, valamint egyszeri segélyre 581,0 millió forint, illetve

– az E. Alapnál méltányossági ellátásként táppénz kiadásra 42,2 millió forint, terhességi-gyermekágyi segélyre 10,9 millió forint, gyermekgondozási díjra 18,6 millió forint, gyógyító-megelőző ellátásra 27,9 millió forint, gyógyászati segédeszköz támogatásra 945,6 millió forint

felhasználásának jóváhagyását kezdeményezi.

A 18. §-hoz

Az Országgyűlés tudomásul veszi a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2010. évi XCVIII. törvény 17. és 19. §-ában előírt megtérítési, visszautalási kötelezettségek teljesítését.

IV. Fejezet

6. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezések

A 19. §-hoz

Az (1) bekezdés a Svájci–Magyar Együttműködési Program forrásaira vonatkozó kötelezettségvállalások jóváhagyásáról rendelkezik.

A (2) bekezdés az Új Magyarország Fejlesztési Terv, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program, valamint az Európai Halászati Alapból finanszírozott halászati támogatások forrásaira tett kötelezettségvállalások összegének jóváhagyásáról rendelkezik.

A 20-21. §-hoz

A javaslat tartalmazza a helyi önkormányzatok 2010. évi állami hozzájárulásai és támogatásai, a települési önkormányzatok jövedelem-differenciálását mérséklő kiegészítései és beszámításai, valamint a 2009. december 31-én feladattal terhelt központosított és normatív kötött felhasználású támogatások elszámolásainak eredményeit, az ezekkel kapcsolatos központi alrendszeri és az önkormányzati visszafizetési kötelezettségeket.

Az Áht. 64/A. § (5) bekezdése értelmében az a helyi önkormányzat, amely visszafizetési kötelezettségének az éves költségvetési beszámoló Kincstárhoz történt benyújtását követő 15 napon belül nem tesz eleget, késedelmi kamatot fizet.

Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet 10. § (1) és (5) bekezdései szerint a helyi önkormányzat beszámolójának a Kincstár területi szervéhez való benyújtásának határideje a február 28-át követő 8. munkanap (március 10.). A késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdő napja így 2011. március 26.

A 22. §-hoz

A javaslat hivatkozásokat tartalmaz azon mellékletekre, amelyek bemutatják a helyi önkormányzatoknak nyújtott állami hozzájárulások és támogatások előirányzatait és azok teljesülését.

A 23. §-hoz

Az önkormányzati fenntartású közoktatási, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményhálózatának tényleges, központi állami támogatásához hasonló mértékben az egyházi fenntartókat is – az egyházak hitéleti és közcélú

tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 6. § (3) bekezdése szerint – pótlólagos, kiegészítő támogatás illeti meg.

Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 3. § (2) bekezdése előírja az egyházi járadékalap és a kiegészítő járadék összegének éves valorizációját, illetve a tervezett és a tényleges éves átlagos leértékelési ütem közötti különbözet rendezését az érintett egyházakkal.

A 1313/2010. (XII.27.) Korm. határozat 1. pontja alapján a Magyar Köztársaság Kormánya és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia között 2010. december 27-én aláírt Megállapodás 7. cikkének (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a közoktatási egyházi kiegészítő támogatás 2005-2008. évekre vonatkozó elszámolásával kapcsolatban az Állami Számvevőszék által feltárt különbözet második részletének rendezését tartalmazza.

V. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A 24. §-hoz

A § hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.